

Decreto 2454 EXENTO

EXPROPIA FRANJA DE TERRENO QUE INDICA A COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS S.A. PARA DAR CUMPLIMIENTO A NORMAS DEL PLAN REGULADOR

MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA

Fecha Publicación: 02-NOV-2009 | Fecha Promulgación: 07-OCT-2009

Tipo Versión: Texto Original De : 02-NOV-2009

Inicio Vigencia: 02-NOV-2009

Fin Vigencia: 15-NOV-2009

Url Corta: <https://bcn.cl/3q3f7>



EXPROPIA FRANJA DE TERRENO QUE INDICA A COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS S.A. PARA DAR CUMPLIMIENTO A NORMAS DEL PLAN REGULADOR

Núm. 2.454 exento.- Rancagua, 7 de octubre de 2009.- Considerando:

1. Que, el Plan Regulador Comunal de Rancagua contempla la apertura de la Avenida Nelson Pereira en el tramo comprendido entre la Calle 5 del ex Barrio Industrial de Rancagua, por el Norte y Avenida Nelson Pereira existente, por el Sur.
2. Que, para la materialización de lo señalado en el considerando precedente, se requiere proceder a la expropiación de terrenos necesarios, a fin de, en conformidad al Plan Regulador Comunal vigente, efectuar la apertura de la referida vía.
3. Que, para lo anterior se hace necesario proceder a la expropiación del inmueble singularizado en sus títulos como Lote N°62 del plano de Loteo del Barrio Industrial de Rancagua, de la comuna de Rancagua, que deslinda: Norte: en 120 metros con Lote N°63 y en 14,89 metros con Calle N°5; Sur: en 137,60 metros con otros propietarios; Oriente: en 125 metros con Lote N°61-C y en 120,10 metros con Calle N°1; y Poniente: en 252 metros con otros propietarios. Dicho inmueble se encuentra inscrito a fojas 3.651 N°4.194, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua, del año 1989, y tiene asignado por el Servicio de Impuestos Internos el Rol de Avalúo N°12043-15, de la comuna de Rancagua, siendo su propietaria la Compañía Cervecerías Unidas S.A.
4. Que, parte de la propiedad antes mencionada y singularizada obsta y es afectada por la apertura de Avenida Nelson Pereira, por lo que se hace necesario la expropiación de dicha parte, a fin de dar cumplimiento al ya mencionado Plan Regulador Comunal.
5. Que, la parte del inmueble singularizado precedentemente que es afectada por la apertura de Avenida Nelson Pereira, está constituida por una franja de terreno de dicho inmueble de una superficie de 3.119,90 metros cuadrados aproximadamente y las siguientes medidas y deslindes particulares: Norte: en 14,89 metros aproximadamente con Calle N°5; Sur: en 35,08 metros aproximadamente con Avenida Nelson Pereira; Oriente: en 125 metros aproximadamente con Lote N°61-C; y Poniente: en 126,89 metros aproximadamente con Lote N°62. La superficie, medidas y deslindes de la franja de terreno a expropiar, se especifican en el plano de expropiación correspondiente, elaborado por la Ilustre Municipalidad de Rancagua, que se agregará en su oportunidad en el respectivo Registro del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua, y que se entiende formar parte del presente decreto.
6. Que, la suma a cancelar por concepto de indemnización por dicha expropiación del inmueble señalado, fue determinada en conformidad a lo dispuesto en el decreto ley N°2.186, por la Comisión de Peritos nombrada al efecto, la que estuvo constituida por los profesionales don Alejandro Padilla Henríquez, Constructor Civil; don René Corvalán Correa, Arquitecto, y don Sergio Shipley Rubio, Ingeniero Civil, la que en informe de fecha 9 de enero del año 2006, estableció el valor de \$68.256.000 (sesenta y ocho millones doscientos cincuenta y seis mil pesos), que en

conformidad del artículo 5° del citado decreto ley N°2.186, debe tenerse como monto provisional de indemnización del inmueble expropiado. Cantidad esta, que deberá ser reajustada de acuerdo a lo contemplado en el artículo 5° del decreto ley N°2.186, y si procediera, conforme al reajuste previsto en el artículo 17 del mismo cuerpo legal.

7. Que, con todo, la entidad expropiante, Ilustre Municipalidad de Rancagua, y la expropiada, Compañía de Cervecerías Unidas S.A., han convenido en la celebración de Convenio de Pago de Indemnización por la señalada expropiación, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 del decreto ley N°2.186, acuerdo aprobado por el H. Concejo Municipal de esta ciudad en sus Sesiones Ordinarias N°19, de fecha 5 de mayo y N°40, de fecha 6 de octubre del año 2009, por el cual se conviene en que el valor total de indemnización por concepto de expropiación de la franja de terreno singularizada en el punto N°3, asciende a la suma equivalente en moneda nacional a 3.800 Unidades de Fomento, siendo su forma de pago una primera cuota por una suma equivalente a 650 Unidades de Fomento a la fecha de celebración del Convenio, y una segunda cuota equivalente en moneda nacional a 3.150 Unidades de Fomento al 30 de diciembre del año 2009.

8. Que, el artículo 33 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, ley N°18.695, faculta a las municipalidades para expropiar bienes inmuebles para efectos de dar cumplimiento al Plan Regulador Comunal, declarando dichos bienes de utilidad pública.

9. Que conforme a lo dispuesto en el artículo 65 letra f) de la ley N°18.695, la expropiación a que se refiere el presente decreto, fue aprobada en Acuerdos del Honorable Concejo Municipal de Rancagua, en sus Sesiones Ordinarias N°19, de fecha 5 de mayo y N°40, de fecha 6 de octubre del año 2009.

Vistos: Lo dispuesto en el artículo 19 N°24, de la Constitución Política de la República, y las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el decreto ley N°2.186, de 1978, y la resolución N°1.600, de fecha 30 de octubre del año 2008, de la Contraloría General de la República.

Decreto:

I.- Exprópiase, para efectos de dar cumplimiento a las normas del Plan Regulador de Rancagua, en conformidad al artículo 33 de la ley N°18.695, franja de terreno que forma parte del inmueble singularizado en sus títulos como Lote N°62 del plano de Loteo del Barrio Industrial de Rancagua, de la comuna de Rancagua, que deslinda: Norte: en 120 metros con Lote N°63 y en 14,89 metros con Calle N°5; Sur: en 137,60 metros con otros propietarios; Oriente: en 125 metros con Lote N°61-C y en 120,10 metros con Calle N°1; y Poniente: en 252 metros con otros propietarios. Propiedad que se encuentra inscrita a fojas 3.651 N°4.194, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua, del año 1989, y que tiene asignado por el Servicio de Impuestos Internos el Rol de Avalúo N°12043-15, de la comuna de Rancagua, siendo su propietaria Compañía Cervecerías Unidas S.A. La franja expropiada, de acuerdo al plano de expropiación correspondiente, está conformada por el polígono A-B-C-D-A, de una superficie aproximada de 3.119,90 metros cuadrados y las siguientes medidas y deslindes especiales: Norte: en 14,89 metros aproximadamente con Calle N°5; Sur: en 35,08 metros aproximadamente con Avenida Nelson Pereira; Oriente: en 125 metros aproximadamente con Lote N°61-C; y Poniente: en 126,89 metros aproximadamente con Lote N°62. Dicho plano de expropiación, elaborado por la I. Municipalidad de Rancagua, se agregará en su oportunidad en el respectivo Registro del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua.

II. Fijase como monto definitivo de indemnización por la referida expropiación, de acuerdo a lo convenido con la propietaria del inmueble expropiado, Compañía Cervecerías Unidas S.A., la suma de dinero en moneda nacional, equivalente a 3.800 Unidades de Fomento a la fecha de su pago efectivo, suma que se

pagará en dos cuotas, la primera por un monto equivalente a 650 Unidades de Fomento, pagadera a la fecha de suscripción del Convenio de Pago correspondiente, y la segunda por un monto equivalente a 3.150 Unidades de Fomento, a pagarse el día 30 de diciembre del año 2009.

III. Suscríbase el correspondiente Convenio de Pago de Indemnización por Expropiación con expropiada, dentro del término de quince (15) días hábiles a contar de esta fecha, estableciéndose en él como fecha de entrega material del inmueble expropiado y procediéndose a la misma, el día de suscripción de dicho Convenio.

IV. Impútese el gasto al ítem correspondiente del Presupuesto Municipal del año 2009.

V. Publíquese en extracto el presente decreto de acuerdo a lo establecido en el decreto ley N°2.186, de 1978, por una vez en el Diario Oficial, en días 1 o 15, y también en el Diario El Rancagüino.

VI. Remítase copia del presente decreto a Carabineros de Chile para su entrega a la persona o personas que ocupen o detenten el bien afecto a expropiación.

VII. Anótese al margen de la inscripción de dominio respectiva de los inmuebles a que hace mención el presente decreto.

Anótese, publíquese, notifíquese, comuníquese y archívese.- Eduardo Soto Romero, Alcalde.- Carlos Morales Lara, Secretario Municipal.